Legislación — 2do parcial

Unidades 4, 5 y 6 · parcial escrito · miércoles 28 de octubre de 2026

Unidad 4: derechos intelectuales · **Unidad 5:** derecho laboral · **Unidad 6:** ejercicio profesional

> Resumen para estudiar de un solo archivo. Junta el resumen 2025 que pasó el curso, los apuntes de clase y el material de cátedra 2026. Donde difieren, manda la cátedra: la **unidad 5** sigue el apunte escrito sobre la **reforma de la Ley 27.802**, y la **unidad 6** sigue los artículos que marca la guía (ley 11.291, **Estatuto** y **Código de Ética**). Para el detalle y los textos completos está la wiki (`LEG.md`) y `fuentes/catedra/`.

Índice

1. El parcial 3
2. Unidad 4 — Derechos intelectuales 3
    2.1 Dónde se ubican los derechos intelectuales 3
    2.2 Propiedad industrial: los cuatro títulos 4
    2.3 Propiedad intelectual: la Ley 11.723 6
3. Unidad 5 — Derecho laboral 6
    3.1 La reforma de la Ley 27.802 6
    3.2 El contrato de trabajo 7
    3.3 Derechos y obligaciones 8
    3.4 Modalidades, período de prueba y jornada 9
    3.5 Vacaciones, licencias y enfermedad 10
    3.6 Remuneración 11
    3.7 Suspensión, preaviso y extinción 11
4. Unidad 6 — Ejercicio profesional 12
    4.1 La responsabilidad del profesional 12
    4.2 Las normas del Colegio y cuál manda 13
    4.3 Ley 11.291: el Colegio y sus autoridades 13
    4.4 Estatuto: el ejercicio profesional 15
    4.5 Estatuto: sanciones y Tribunal de Ética 15
    4.6 Código de Ética 16
    4.7 Casos 17
5. Preguntas de la guía de lectura — Unidad 5 18
    Bloque 1 — Régimen legal y contrato de trabajo 18
    Bloque 2 — Derechos y obligaciones de las partes 19
    Bloque 3 — Modalidades y jornada 20
    Bloque 4 — Vacaciones, licencias y enfermedades 22
    Bloque 5 — Remuneración y suspensión 23
6. Preguntas guía del Colegio — Unidad 6 24
    Ley 11.291 24
    Estatuto (Decreto 0601/99) 26

Código de Ética 27

1. El parcial

Es **escrito** y entran las unidades 4, 5 y 6. En clase sólo se llegó a dar la 4. Los artículos **no se piden de memoria completos**: lo habitual es que pidan **unos pocos ejemplos** de un artículo ("dé 3 ejemplos del art. 6"). Por eso, de cada artículo marcado conviene saber **qué regula** y tener **tres ejemplos** listos. Esto hay que confirmarlo con la cátedra.

Unidad	Norma	Artículos marcados
4	Ley de patentes 24.481	**6 y 7** (3 ejemplos de cada uno)
4	Ley de marcas 22.362	**1, 2 y 3** (3 ejemplos del 2 y del 3)
4	Ley 11.723 (propiedad intelectual)	**1, 2, 4, 5 y 59**
5	Ley de Contrato de Trabajo 20.744, reformada por la 27.802	No marca artículos: la guía de lectura pregunta por temas
6	Ley 11.291 (creación del Colegio)	**1, 2, 3, 4, 6, 11, 18, 19 y 21**
6	Estatuto del Colegio	**4 a 10, 12, 13, 22, 23, 49, 54 y 55**
6	Código de Ética	**1, 2, 6 y 8**

Cómo encarar una pregunta de desarrollo. Primero ubicar el tema (qué derecho, qué norma), después dar la definición con sus elementos, y recién ahí el ejemplo o el caso. En los casos prácticos, nombrar el artículo que se aplica aunque no se recuerde la letra exacta.

2. Unidad 4 — Derechos intelectuales

2.1 Dónde se ubican los derechos intelectuales

Un derecho puede tener o no contenido económico. Los **extrapatrimoniales** no lo tienen: el honor, la libertad, la imagen, la integridad física. No pueden ser objeto de un contrato, y que un juez fije una indemnización cuando se los vulnera no los convierte en patrimoniales. Los **patrimoniales** sí tienen contenido económico e integran el **patrimonio**, que en Argentina es un **atributo de la persona**: nadie existe sin patrimonio, por poco que valga.

Los derechos patrimoniales son de tres clases:

	Personales (obligaciones)	Reales	Intelectuales
Qué son	Facultad del **acreedor** de exigir al **deudor** una **prestación**: dar, hacer o no hacer	Potestad **directa e inmediata** sobre una **cosa**	Facultades del creador sobre las **creaciones de su intelecto**
Sujeto pasivo	**Determinado**	**Indeterminado**: todos	—
Se ejercen	**Entre partes**	**Frente a todos** (*erga omnes*)	—
Quién los crea	Las partes: son **ilimitados**	**Sólo la ley**: número cerrado	La ley
Ejemplos	Un contrato de exclusividad	Dominio, usufructo, propiedad horizontal, tiempo compartido	Patente, marca, derecho de autor sobre un software

Los intelectuales se dividen en dos campos. La diferencia está en la **aplicación industrial**: la **propiedad industrial** protege lo que resuelve un **problema técnico**, y la **propiedad intelectual**

protege creaciones artísticas, científicas o literarias. Hay zonas grises, como un dibujo que sirve de marca: el titular elige en qué campo reclama y después no puede cambiar.

Propiedad intelectual (Ley 11.723)	Propiedad industrial
Derechos de autor · derechos conexos	Patentes y modelos de utilidad (Ley 24.481) · dibujos y diseños industriales (DL 6673/63) · marcas y designaciones (Ley 22.362)

La cátedra también lista la **Ley 22.426 de transferencia de tecnología**.

2.2 Propiedad industrial: los cuatro títulos

Todos los otorga el Estado a través del **INPI** (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial).

Título	Protege	Requisitos	Plazo
Patente	Una invención	**Novedad** (absoluta, mundial), **actividad inventiva** (no obvia para un experto según el estado de la técnica), **aplicación industrial**	**20 años**, no renovable; después, dominio público
Modelo de utilidad	Mejoras o nuevas formas de herramientas, utensilios u objetos que **mejoran su función**	Novedad y aplicación industrial; **no exige mérito inventivo**	**10 años**, no renovable
Dibujo o diseño industrial	Formas **estéticas u ornamentales**: bidimensionales (el estampado de una tela) o tridimensionales (la botella de Fanta)	Novedad y aplicación industrial	**5 años + 2 renovaciones** = 15
Marca	Signo que **distingue** un producto o servicio: indica origen, da publicidad, garantiza calidad	Capacidad distintiva	**10 años, renovable sin límite** mientras se use

La patente da al titular el derecho de **impedir que terceros, sin su autorización, usen, fabriquen, vendan o importen** la invención en el país. Una **marca de hecho** es la que se usa sin registrar; si otro la registra, la jurisprudencia protege a quien ya la usaba.

Ley de patentes, arts. 6 y 7. La clave es distinguirlos:

- **Art. 6: lo que no es invención.** Ni siquiera llega a ser un invento.
- **Art. 7: lo que es invención pero no se puede patentar**, por orden público, salud, ambiente o por ser material biológico natural.

Art. 6 — no son invenciones	Art. 7 — no son patentables
a) descubrimientos, teorías científicas, métodos matemáticos	a) invenciones cuya explotación deba impedirse por **orden público o moralidad**, **salud o vida** de personas o animales, preservar vegetales o evitar **daños graves al ambiente**
b) obras literarias, artísticas o científicas	b) el **material biológico y genético** existente en la naturaleza o su réplica
c) planes, reglas y métodos para actividades intelectuales, juegos o actividades comerciales, **y los programas de computación**	
d) formas de presentar información	
e) métodos quirúrgicos, terapéuticos o de diagnóstico sobre el cuerpo humano o animales	
f) yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas, salvo que se fusionen en un resultado no obvio	
g) materia viva y sustancias preexistentes en la naturaleza	

Tres ejemplos del art. 6: un algoritmo como método matemático; **un programa de computación** (se protege por derecho de autor); un método de diagnóstico médico. *Tres ejemplos del art. 7:* un arma biológica (salud y vida); un proceso industrial que contamina gravemente un río (ambiente); el genoma de una planta tal como existe en la naturaleza.

Ley de marcas, arts. 1, 2 y 3. Siguen la misma lógica:

- **Art. 1: qué se puede registrar.** Palabras, dibujos, emblemas, monogramas, grabados, sellos, imágenes, bandas, **combinaciones de colores** en un lugar determinado, envoltorios, **envases**, combinaciones de letras y números, **frases publicitarias**, **relieves** y todo signo con capacidad distintiva.
- **Art. 2: lo que no es marca**, porque no distingue.
- **Art. 3: lo que sería marca pero está prohibido**, porque choca con un derecho ajeno, engaña o afecta el orden público.

Art. 2 — no son marcas	Art. 3 — no pueden registrarse
a) la **designación necesaria o habitual** del producto, o lo descriptivo de sus cualidades	a) y b) marcas **idénticas o similares** a otras registradas para los mismos productos
b) signos que pasaron al **uso general**	c) **denominaciones de origen**
c) la **forma** del producto	d) marcas que **inducen a error** sobre naturaleza, calidad u origen
d) el **color natural** del producto o **un solo color**	e) signos **contrarios a la moral** · f) y g) símbolos de la **Nación, provincias**, municipios, religiones, naciones extranjeras · h) **nombre o retrato de una persona sin su consentimiento** · i) designaciones descriptivas de actividades · j) frases publicitarias **sin originalidad**

Art. 2: "Leche" para vender leche; "Súper rico" para un alimento; un solo color sobre el producto. *Art. 3:* copiar una marca registrada; usar "Champagne"; usar la cara de un actor sin permiso.

2.3 Propiedad intelectual: la Ley 11.723

En **1998** la **Ley 25.036** incorporó los **programas de computación**. Por eso el software se protege por **derecho de autor** y no por patente.

- **Art. 1 — Qué protege.** Escritos de toda naturaleza, **programas de computación fuente y objeto**, **compilaciones de datos**, obras musicales, cinematográficas, plásticas, de arquitectura, planos, mapas, fotografías, "**en fin, toda producción científica, literaria, artística o didáctica**". La enumeración es **enunciativa, no taxativa**. Protege **la expresión** de las ideas, **no las ideas en sí**: el programa escrito, no la idea de hacerlo.
- **Art. 2 — Facultades del autor.** Disponer de la obra, **publicarla**, ejecutarla, representarla, exponerla, **enajenarla**, **traducirla**, **adaptarla** y **reproducirla** en cualquier forma.
- **Art. 4 — Titulares.**
  - a) el **autor**;
  - b) sus **herederos**;
  - c) quien **traduce o adapta con permiso** del autor, sobre la obra nueva;
  - d) el **empleador** cuyos **dependientes contratados para programar** produjeron el software en sus funciones, **salvo pacto en contrario**.
- Cuando hay varios autores:
  - **Obra en colaboración**: el aporte de cada uno **no se puede separar**. Todos son titulares y nadie decide la explotación **sin el consentimiento de los demás**.
  - **Obra colectiva**: una persona **toma la iniciativa, coordina** y publica a su nombre; es la titular. Los demás conservan el **derecho moral** sobre lo que aportaron.
- **Art. 5 — Plazo.** Toda la **vida del autor** y **70 años** para los herederos, contados desde el **1 de enero del año siguiente a la muerte**. En colaboración, desde la muerte del **último** colaborador. Sin herederos, pasa al **Estado**.
- **Art. 59.** Lo marcó el profesor, pero su texto no está en ninguna fuente que tengamos. **Pendiente: buscarlo en InfoLEG.**

3. Unidad 5 — Derecho laboral

3.1 La reforma de la Ley 27.802

El apunte de la cátedra está escrito sobre la **Ley 27.802**, que reformó la Ley de Contrato de Trabajo (**LCT, Ley 20.744**). La idea general de la reforma es **achicar lo que se considera relación de dependencia** y **flexibilizar**. Conviene tener a mano los cambios concretos, porque son lo más probable de preguntar:

Tema	Con la Ley 27.802
Concepto de trabajo	Se lo define primero como **intercambio con fin económico**
Presunción del art. 23	**No se aplica** si hay **factura** o **pago bancario** de servicios profesionales, obras u oficios
Exclusiones	Quedan fuera servicios profesionales facturados, contrataciones civiles o comerciales, trabajo en plataformas
Contrato (art. 21)	"Persona **humana**" en vez de "física"; se quitan los usos y costumbres como fuente
Período de prueba	**1 año** hasta 5 trabajadores · **8 meses** de 6 a 100 · **6 meses** más de 100
Tiempo parcial	Se elimina el tope de **dos tercios** de la jornada
Jornada	**Banco de horas**: compensar horas extra con descanso
Vacaciones	Se pueden **fraccionar** (tramos de 7 días o más) e **interrumpir por enfermedad**
Enfermedad	Certificado con **diagnóstico, tratamiento y días**, con **firma digital**; junta médica si hay discrepancia
Remuneración	**Propinas no remunerativas aunque sean habituales**; componentes **dinámicos** (art. 104 bis); salario en moneda nacional o extranjera
Beneficios sociales	Redefinidos: no remunerativos, **no son salario en especie**, no generan aportes

3.2 El contrato de trabajo

Para el derecho laboral, trabajo es la actividad **lícita prestada a otro**, que la dirige, **a cambio de una remuneración** (art. 4). La ley sólo se ocupa del trabajo **en relación de dependencia**. Quedan fuera:

- el **benévolo**, gratuito y sin beneficio propio;
- el **familiar**, entre cónyuges o de padres e hijos;
- el **autónomo**, por cuenta y riesgo propios;
- las exclusiones nuevas que trajo la reforma.

Ámbito de la LCT. Se aplica a los contratos que se **ejecutan en Argentina**, sin importar dónde se firmaron ni la nacionalidad de las partes. Si la actividad tiene **estatuto especial o convenio colectivo**, la LCT es **supletoria**.

Contrato de trabajo (art. 21): una **persona humana** se obliga a prestar servicios **bajo dependencia** de otra, por tiempo determinado o indeterminado, a cambio de una **remuneración**. **Relación de trabajo (art. 22):** la **ejecución efectiva** de esos servicios. El contrato es la fuente del vínculo; la relación, su cumplimiento en los hechos.

La dependencia se manifiesta de tres formas:

- **Técnica**: el trabajador sigue los métodos y sistemas del empleador.
- **Económica**: pone su fuerza de trabajo y **no corre el riesgo empresario**.
- **Jurídica**: el empleador puede **dirigir, controlar y sancionar**.

Elementos esenciales:

- **Sujetos**: trabajador y empleador.
- **Objeto**: prestación **personal e infungible**, lícita y determinada.
- **Causa**: el **sueldo** para el trabajador; recibir el servicio y **quedarse con su resultado** para el empleador.

Además:

- **Capacidad**: plena desde los 18 años; limitada de 16 a 18.
- **Forma**: hay **libertad de formas**, pero el plazo fijo, la renuncia, el preaviso y la causa de despido van **por escrito**.

Los sujetos. El **trabajador** (art. 25) es siempre una persona humana, y su prestación es personal. El **empleador** (art. 26) puede ser persona humana o jurídica. Se distingue al trabajador **dependiente** del **autónomo** porque éste trabaja por su cuenta y riesgo. La **empresa** es la organización de medios bajo una dirección; el **empresario**, quien la dirige; el **establecimiento**, cada unidad técnica.

Prueba. Hay libertad de prueba. El **art. 23** presume el contrato de trabajo cuando se prueba la prestación en dependencia, pero la reforma lo **excluye si hay factura o pago bancario** de servicios profesionales. Aun así, el trabajador puede probar la dependencia real por otros medios.

3.3 Derechos y obligaciones

Los deberes de una parte son los derechos de la otra.

El empleador debe	El trabajador debe
Pagar (es alimentario), al menos el **SMVM** o el sueldo de convenio	**Obediencia** a órdenes legítimas
Seguridad: proteger la vida y la salud	**Diligencia**: puntualidad y asistencia
Ocupación efectiva según la categoría	**Fidelidad** y buena fe
Cumplir aportes y obligaciones sindicales; entregar certificados	**Secreto** de lo confidencial
Formación profesional	**Custodia** de las herramientas
Igualdad de trato	Responder por daños con **dolo o culpa grave** · **no concurrencia** · **auxilio** ante peligro

Facultades del empleador:

- **organización**: qué, cómo, cuándo y dónde se trabaja;
- **reglamentaria**: reglamentos internos;
- **dirección**: órdenes;
- **control**: respetando la **dignidad, la intimidad y los datos personales**;
- **disciplinaria**: con **contemporaneidad, proporcionalidad y sin doble sanción**.

Invenciones y software del trabajador (lo pregunta la guía):

- **LCT, art. 82**: lo que el trabajador inventa **por su cuenta** es **suyo**, aunque use herramientas ajenas. Es del **empleador** si deriva de los **métodos o instalaciones** de la empresa, o si lo **contrataron para eso**.
- **Ley 11.723, art. 4 inc. d**: el software hecho por quien fue **contratado para programar** es del **empleador**, salvo pacto en contrario.

En resumen: si lo hacés fuera del trabajo es tuyo; si te contrataron para eso, o sale de los sistemas de la empresa, es del empleador.

Ius variandi (art. 66 reformado). El empleador puede cambiar la **forma y modalidades** del trabajo si **no altera lo esencial** y **no causa perjuicio material**.

- Se puede mover un horario o cambiar el lugar de trabajo; para tocar lo esencial hace falta el **consentimiento** del trabajador.
- **Perjuicio material** es, por ejemplo, una baja del sueldo o más gastos de viaje por un traslado.
- **No puede usarse como sanción** (art. 69).
- Si el cambio es abusivo: el trabajador **intima**; si el empleador no lo corrige, se considera en **despido indirecto**.

3.4 Modalidades, período de prueba y jornada

El contrato **por tiempo indeterminado es la regla**; los de plazo determinado son excepciones.

Modalidad	Lo que la define
Plazo fijo	Plazo cierto, **por escrito**, **máximo 5 años**, con **causas objetivas**
Temporada	Tareas del giro normal que se hacen **sólo en ciertas épocas** y se repiten cada año; la relación es permanente
Eventual	Necesidades **extraordinarias o transitorias**, sin fecha de fin previsible; en suplencias se nombra al reemplazado
Tiempo parcial	Jornada menor a la normal, sueldo **proporcional**

Período de prueba (art. 92 bis):

Trabajadores de la empresa	Plazo
Hasta 5	**1 año**
6 a 100	**8 meses**
Más de 100	**6 meses**

- Cualquiera de las partes termina el contrato **sin causa y sin indemnización por antigüedad**.
- No se puede usar dos veces con el mismo trabajador.
- Contratar gente distinta en sucesión para un mismo puesto es **abuso**.
- **Si no se registró desde el principio, el empleador pierde el período de prueba.**
- Durante la prueba hay todos los derechos y aportes, y el período **cuenta como antigüedad**.

Jornada (art. 197): todo el tiempo **a disposición** del empleador; el viaje no cuenta.

Jornada	Máximo
Diurna (6 a 21 h)	**8 h diarias o 48 semanales**; hay hora extra si se pasan las 48 semanales o las 9 diarias
Nocturna (21 a 6 h)	**7 h**, cobrando como 8. Jornada mixta: **8 minutos menos por cada hora nocturna**
Insalubre	**6 h diarias y 36 semanales**, cobrando como 8. La declara la **autoridad administrativa**

Horas extra:

- No son obligatorias, salvo **fuerza mayor** o exigencias excepcionales de la empresa.
- Se pagan con **50 % de recargo** en días hábiles y **100 %** los sábados después de las 13, los domingos y los feriados.
- El **banco de horas** permite compensarlas con descanso, sin pasar los topes de jornada.

3.5 Vacaciones, licencias y enfermedad

Vacaciones: descanso anual **pago e irrenunciable** (art. 14 bis de la Constitución). Hay que haber trabajado al menos **la mitad de los días hábiles** del año.

Antigüedad	Días corridos
Hasta 5 años	**14**
5 a 10	**21**
10 a 20	**28**
Más de 20	**35**

- Empiezan un **lunes** y se dan entre el **1/10 y el 30/4**, avisadas con **30 días** de anticipación y pagadas **al inicio**.
- Con la reforma se pueden **fraccionar** (tramos de 7 días o más) y se **interrumpen por enfermedad**.
- Cuentan como **días trabajados** las licencias, la enfermedad inculpable y el accidente de trabajo. **No cuentan** las faltas injustificadas, las suspensiones disciplinarias ni las licencias sin goce.
- Las no gozadas se pagan al terminar el contrato.

Licencias especiales (corridas y pagas):

Motivo	Días
Nacimiento	**2**
Matrimonio	**10**
Muerte del cónyuge	**3**
Muerte de hijo o padre	**3**
Muerte de hermano	**1**
Examen	**2** por examen, hasta **10 al año**

Enfermedad o accidente inculpable (arts. 208 a 213). Es la que impide trabajar y **no tiene que ver con el trabajo**. Las laborales van por la **Ley de Riesgos del Trabajo 24.557**. Tiene que ser inculpable, incapacitante y aparecer durante la relación.

- **Aviso:** hay que avisar el **primer día**. Si no se avisa, con la reforma hay que probar la enfermedad **y que no se pudo avisar**.
- **Certificado:** con **diagnóstico, tratamiento y días de reposo**, y **firma digital**.
- **Control médico:** el empleador puede hacerlo. Si discrepa con el certificado, decide una **junta médica oficial** o un instituto, que paga el empleador.
- **Sueldo:** se cobra **3, 6 o 12 meses**; después, **un año de reserva del puesto** sin sueldo.

Maternidad:

- **90 días** de licencia, **45 antes y 45 después** del parto; la parte previa se puede reducir a 10 días.
- La trabajadora debe **comunicar el embarazo**; desde ahí tiene **estabilidad**.
- Si la despiden **7 meses y medio antes o después del parto**, se presume que fue por eso: **indemnización agravada de un año de sueldo**, además de la común.
- Al volver, puede pedir **excedencia de 3 a 6 meses** sin sueldo si tiene un año de antigüedad.

Menores:

- Prohibido el trabajo antes de los **16**.
- De 16 a 18: hasta **6 h diarias y 36 semanales**, sin trabajo nocturno.

3.6 Remuneración

Es la contraprestación por el contrato (**art. 103**). **Nunca puede ser menor al salario mínimo, vital y móvil (SMVM)**, que no hay que confundir con el básico de convenio, generalmente mayor. Se paga por **poner la fuerza de trabajo a disposición**, aunque haya días en que no se trabaje.

- **Por tiempo**: jornal (día u hora) o sueldo (mes o quincena).
- **Por resultado**: **destajo** (por unidad producida), **comisión** (por ventas), **prima** (por rendir por encima de la media).
- **Complementarias**: **SAC**, un sueldo extra por año en dos cuotas (**30 de junio y 18 de diciembre**); gratificaciones; participación en las ganancias.
- **En dinero o en especie**: la especie **complementa**, no reemplaza, y tiene **tope del 20 %**.
- **Componentes dinámicos** (art. 104 bis, nuevo): bonos por objetivos, premios por productividad.
- **Propinas**: con la reforma, **no son remuneración aunque sean habituales**.
- **Pago digital**: el sueldo se paga por **acreditación en cuenta sueldo**, y se admiten **recibos digitales** con firma electrónica o digital.

Remunerativo o no remunerativo. Lo **remunerativo** genera aportes y cuenta para el SAC, las vacaciones y las indemnizaciones. Llamar "no remunerativa" a una suma no alcanza: depende de la ley.

Remunerativos	No remunerativos
Comisiones · viáticos **sin** comprobante · especie · premios · adicionales · sueldo por enfermedad · SAC · feriados · horas extra · vacaciones gozadas	Propinas · viáticos **con** comprobante · reintegros documentados · indemnizaciones · **beneficios sociales** (comedor, reintegros médicos, ropa de trabajo, guardería, útiles, capacitación) · celular e internet para trabajar

3.7 Suspensión, preaviso y extinción

Suspensión: se interrumpen **temporalmente** algunas obligaciones, pero el contrato **sigue**. Toda suspensión necesita **justa causa, plazo fijo y aviso por escrito** (art. 218).

Causa	Tope por año
Falta o disminución de trabajo	**30 días**
Disciplinaria	**30 días**
Fuerza mayor	**75 días**
Todas juntas	**90 días**

- Las **económicas** se miran con criterio restrictivo: la crisis general o la caída de ventas son **riesgo empresario** y no alcanzan. Se respeta el orden de antigüedad.
- Las **disciplinarias** van de 1 a 30 días por año, y el trabajador tiene **30 días para cuestionarlas**.
- La **preventiva** se da cuando el trabajador está **imputado en un proceso penal**: se interrumpen las tareas y el sueldo hasta que termina. Si el hecho tenía que ver con el trabajo y lo **sobreseen**, cobra los **salarios caídos** y elige entre volver o considerarse despedido. Si el hecho era ajeno al trabajo y la denuncia la hizo un tercero, vuelve a su puesto pero sin salarios caídos.
- También suspenden el contrato la enfermedad, la maternidad y el cargo gremial.

Preaviso: el trabajador avisa con **15 días**. El empleador, con **1 mes** si la antigüedad es de hasta 5 años y **2 meses** si es mayor. Si no avisa, paga la **indemnización sustitutiva**. Y si el despido no cae a fin de mes, paga también la **integración del mes de despido**.

Extinción.

- **Despido**: acto **unilateral, recepticio y extintivo**.
- **Con justa causa**: hace falta una **injuria** grave. Se comunica **por escrito y claramente**, después **no se puede cambiar** la causa, y hay que **probarla**.
- **Sin causa**: genera indemnización.
- **Indirecto**: el empleador incumple gravemente, se lo intima y no corrige; se cobra como sin causa.
- **Otras formas**: renuncia, abandono, mutuo acuerdo, vencimiento del plazo fijo, jubilación, muerte, quiebra, fuerza mayor.

Indemnización por antigüedad: un mes por año o fracción mayor de 3 meses, sobre la **mejor remuneración mensual, normal y habitual** del último año. El mínimo es un mes. Hay un tope, pero el fallo **Vizzoti** impide que recorte más del **33 %**.

Liquidación final:

- **Siempre:** días trabajados, **SAC proporcional** y **vacaciones proporcionales**.
- **Según el caso:** antigüedad, sustitutiva del preaviso e integración del mes.

Ejemplo. Despido sin causa ni preaviso, con 6 años y 4 meses de antigüedad, el día 10 del mes. Corresponden **7 sueldos** de antigüedad (6 años más una fracción mayor de 3 meses), **2 sueldos** de preaviso (más de 5 años), la **integración** del 11 al fin de mes, y días trabajados, SAC y vacaciones proporcionales.

4. Unidad 6 — Ejercicio profesional

4.1 La responsabilidad del profesional

Un profesional puede incurrir en responsabilidad **civil**, **penal** o **administrativa**. Cada una tiene una función distinta:

- La **civil** es **resarcitoria**: compensa económicamente a la víctima.
- La **penal** es **punitiva**: castiga, y si hay multa, el dinero va al Estado. Además exige que la conducta esté **tipificada** como delito.

La responsabilidad civil puede ser **contractual**, si se incumple una obligación, o **extracontractual**, si se viola el deber general de **no dañar a otro**.

Funciones de la responsabilidad civil:

- **Preventiva**: evitar que un daño ocurra o se agrave.
- **Punitiva**: excepcional; una multa civil, por ejemplo en defensa del consumidor.
- **Resarcitoria**: la principal. Hay que decir **compensar** y no "reparar", porque hay daños que no se pueden reparar.

Los cuatro presupuestos. Tienen que darse todos para que haya responsabilidad civil.

1. **Antijuridicidad**: una acción u omisión **no justificada**. Todo daño se presume antijurídico, salvo:
   - **legítima defensa**: agresión ilícita actual o inminente, sin provocación y con un medio **proporcionado**;

- **estado de necesidad**;
- **caso fortuito o fuerza mayor**.

2. **Factor de atribución**:
   - **Subjetivo**:
     - **culpa**: imprudencia (apurarse), negligencia (hacer menos de lo debido) o **impericia** en la profesión;
     - **dolo**: daño **intencional** o con total **indiferencia** por los demás.

     Cuanto mayor es el deber de saber, **más diligencia se exige**. El **profesional liberal responde subjetivamente**, **salvo que haya comprometido un resultado** concreto (art. 1768 del CCyC).
   - **Objetivo**: se deja de lado la culpa. Se aplica a:
     - las obligaciones **de resultado** (art. 1723);
     - el **principal por el hecho de su dependiente** (art. 1753): responde objetivamente, en forma **concurrente** con el dependiente, si el daño ocurrió en ejercicio o con ocasión de sus funciones;
     - el **dueño o guardián** de una cosa.
3. **Nexo causal**: relación de **causa a efecto** entre el hecho y el daño. Si lesiono a alguien y muere porque explota una caldera en el hospital, no respondo por la muerte.
4. **Daño** (art. 1737): lesión a un **derecho o interés** sobre la persona, el patrimonio o un derecho colectivo.
   - **Material**:
     - **daño emergente**: lo que se perdió;
     - **lucro cesante**: lo que se deja de ganar;
     - **pérdida de chance**: las oportunidades perdidas.
   - **Moral**: el sufrimiento.
   - **Personal**: la salud y la calidad de vida.

4.2 Las normas del Colegio y cuál manda

El ejercicio de la ingeniería en Santa Fe está regulado por tres normas. Van de la más general a la más específica:

1. **Ley provincial 11.291** (1995): crea el Colegio de Ingenieros Especialistas.
2. **Estatuto** (Decreto 0601/99): la reglamenta.
3. **Código de Ética Profesional y Disciplina** (Res. 28, texto de 2018).

Regla de la cátedra: cuando la ley y el Estatuto regulan lo mismo —matriculación, cancelación, causales y tipos de sanción—, **se estudia y se responde con el Estatuto**, que es la norma más específica.

Un **ingeniero especialista** es el de toda rama de la ingeniería que no tenga colegio propio. La de **Sistemas de Información** está incluida.

4.3 Ley 11.291: el Colegio y sus autoridades

- **Art. 1 — Carácter.** Es **persona jurídica de derecho privado en ejercicio de funciones públicas**. No pertenece al Poder Judicial ni dicta sentencias judiciales. Controla el ejercicio de la

profesión y tiene el poder disciplinario.

- **Art. 2 — División.** Se divide en dos **Colegios de Distrito**: el **I, con sede en Santa Fe** (centro y norte de la provincia), y el **II, con sede en Rosario** (sur). Hay que matricularse donde se ejerce.
- **Art. 3 — Normativa.** Se rige por la ley y su reglamentación, el **Estatuto**, el **Reglamento Interno** y el **Código de Ética**, más las resoluciones de sus órganos.
- **Art. 4 — Finalidades.** La lista no es taxativa. Las principales:
  - **controlar el ejercicio** de la profesión;
  - **gobernar la matrícula**;
  - ejercer el **poder disciplinario**;
  - **velar porque nadie ejerza sin autorización** y combatir el ejercicio ilegal;
  - dar intervención al **Ministerio Fiscal** ante delitos;
  - **representar** a los colegiados;
  - asesorar al Estado en proyectos de ley;
  - fomentar la investigación;
  - recaudar las cuotas;
  - actuar como **árbitro**.
- **Art. 6 — Autoridades:**

Nivel	Órganos
Provincial	**Asambleas** de matriculados · **Directorio General** · **Tribunal de Ética Profesional y Disciplina**
Distrito	**Asambleas** de distrito · **Directorio de Distrito** (con un área por especialidad: Química, Electricista, Mecánica, Sistemas de Información según el apunte, y demás) · **Comisión Revisora de Cuentas**

- **Art. 7.** Los cargos son **obligatorios**, salvo dispensa.
- **Art. 11 — Tribunal de Ética.** Es el órgano con **potestad exclusiva y autónoma** para **investigar, conocer y juzgar** las faltas en el ejercicio, la inconducta y las violaciones éticas. Actúa **de oficio o a pedido de parte**.
- **Garantías del procedimiento (arts. 15 a 17):**
  - el **denunciante no es parte** del proceso;
  - nadie es sancionado **sin ser citado a defenderse en 7 días**;
  - el fallo es **fundado** y se dicta en **15 días hábiles**.
- **Art. 21 — Matriculación.** Es el acto que **habilita** para ejercer en la provincia. Requisitos:
  - domicilio real, legal y profesional en Santa Fe;
  - título;
  - no estar en causal de cancelación;
  - pagar el derecho.

  Además, la **reinscripción es anual**.
- **Art. 22.** No se puede negar la matrícula por razones **ideológicas, políticas, raciales o religiosas**.
- **Art. 20.** El Directorio puede **rehabilitar** a quien fue excluido de la matrícula, pasados **3 años** del fallo firme.

4.4 Estatuto: el ejercicio profesional

- **Art. 4 — Qué es ejercicio profesional.** Toda actividad técnica, **pública o privada, libre o en relación de dependencia**, que implique:
  - a) **ofrecer, contratar o prestar servicios** de ingeniería;
  - b) desempeñar **cargos o funciones** que requieran esos conocimientos, incluidos los nombramientos judiciales;
  - c) **ensayos, tasaciones, docencia y divulgación** técnica;
  - d) **presentar ante autoridades** proyectos, estudios o informes.
- **Art. 5 — Actuación personal.** El ejercicio es **siempre personal**; **se prohíbe ceder el uso del título o la firma**.
- **Art. 6.** En todo trabajo hay que poner **título, matrícula, firma y aclaración**.
- **Art. 7 — Uso del título.** Es usar palabras, insignias, emblemas o actos de los que **se pueda inferir que uno ejerce la profesión**. Lo decide el Colegio.
- **Art. 8.** Todo trabajo de ingeniería especialista debe tener **al menos un profesional matriculado**.
- **Art. 9.** Los trabajos se **visan o registran** en el Colegio y se pagan los **aportes** antes de presentarlos. El Colegio puede cobrarle los aportes también al **comitente** e **inspeccionar** obras.
- **Art. 10 — Matriculación.** Es obligatoria para **todos los que ejerzan**: **en relación de dependencia**, como **independientes** o como **empresarios**. Los demás requisitos son los de la ley: domicilio, título, no estar en causal de cancelación y pagar el derecho.
- **Art. 12 — Inhabilitados para ejercer:**
  - a) los **condenados** por causas de la actuación profesional, mientras dure la condena;
  - b) los declarados **incapaces**;
  - c) los **excluidos o suspendidos** por sanción en **cualquier jurisdicción del país**, mientras dure la sanción.
- **Art. 13 — Cancelación o suspensión de la matrícula:**
  - a) a **pedido** del propio matriculado;
  - b) por **incompatibilidades**, mientras duren;
  - c) por **enfermedad** que inhabilite;
  - d) por **sanciones**, mientras duren;
  - e) por estar en **proceso criminal** por hechos de la profesión, o penado por **delitos contra la propiedad**.

  Para volver a matricularse hace falta dictamen favorable del Tribunal.

4.5 Estatuto: sanciones y Tribunal de Ética

Art. 22 — Causales de sanción (para elegir 3):

- a) **condena por delito doloso** o fallo judicial que inhabilite para ejercer;
- b) incumplir la **ley, el Estatuto** o los reglamentos;
- c) **negligencia reiterada, ineptitud manifiesta u omisiones** en los deberes;
- d) violar **incompatibilidades o inhabilidades**;
- e) incumplir el **Código de Ética**;

- f) actos que perjudiquen las **relaciones profesionales** o menoscaben la profesión;
- g) actos contra el **honor, el decoro y la dignidad** de la profesión;
- h) **faltar sin justificación** a 3 sesiones seguidas o 5 alternadas, si se integra un órgano directivo.

Art. 23 — Sanciones, graduadas según la falta, la reiteración y las circunstancias:

- a) **llamado de atención**;
- b) **apercibimiento** privado o público;
- c) **multa de hasta 20 veces** el derecho de inscripción anual;
- d) **suspensión de hasta 3 años** e inhabilitación para ejercer en la provincia.

Además, el sancionado **no puede ocupar cargos** en el Colegio mientras dure la sanción. El Código lo extiende **5 años más**.

Art. 49 — Tribunal de Ética. Es **un solo tribunal** y ejerce la potestad disciplinaria.

- **Integración: 12 miembros**, **8 titulares y 4 suplentes**, a razón de **4 titulares y 2 suplentes por distrito**.
- **Duración: 2 años**, con reelección. El presidente se elige cada año.
- **Requisitos: 5 años de matrícula** y no tener otro cargo en el Colegio.

Art. 54 — El Código de Ética. Lo elabora el Tribunal, con la tabla que relaciona cada falta con su pena. Tiene que garantizar:

- el **debido proceso**;
- una **acusación clara y precisa**;
- el **derecho de defensa y de prueba**;
- un **fallo fundado**;
- una **instancia revisora**.

El Tribunal investiga con **autonomía**, **de oficio o a pedido de parte**.

Art. 55 — Denuncias. Quien se crea perjudicado por un matriculado puede presentarse ante el Tribunal. Antes de iniciar el procedimiento, el Tribunal puede llamar a una **audiencia de conciliación** o **rechazar de oficio** las denuncias notoriamente improcedentes.

4.6 Código de Ética

- **Art. 1.** Los ingenieros especialistas deben ajustar su conducta al Código, al Estatuto y a las normas complementarias.
- **Art. 2 — Competencia del Tribunal.** Juzga:
  - las **faltas en el ejercicio** de la profesión;
  - la **inconducta que afecte el decoro**;
  - toda **violación de un principio ético**.
- **Art. 5.** El profesional tiene deberes para con **la profesión, los colegas, los comitentes o empleadores y el Colegio**.
- **Art. 6 — Actos contrarios a la ética.** La lista **no es taxativa**. Hay que tener **3 ejemplos de cada ámbito**:

Ámbito	Ejemplos
Profesión	Trabajar contra la **buena técnica** o con negligencia, **aunque lo ordene el superior** · aceptar tareas que **exceden las incumbencias** del título · **firmar** planos o informes que **no hizo ni revisó** · publicidad engañosa o figurar junto a no profesionales · cobrar o pagar **comisiones** por conseguir trabajos · ser **parcial como perito**, árbitro o jurado · asesorar a **las dos partes** · estar condenado o procesado por hechos de la profesión
Colegas	Usar **trabajos ajenos** (proyectos, **documentos informáticos**) sin permiso ni cita · **difamar** colegas · **reemplazar** a un colega sin causa ni aviso · opinar sobre el trabajo de otro **a sus espaldas** · pagar **sueldos indignos** a colaboradores · cobrar **honorarios de miseria** · **competencia desleal** usando el cargo · **discriminar**
Comitentes o empleadores	Aceptar **comisiones de proveedores** o contratistas · **revelar datos reservados** del cliente o empleador
Colegio	Cumplir las normas de **matriculación** · acatar sus **resoluciones** · respetar la ley, el Estatuto y el Código · no **difamar a los directivos** · no caer en **inhabilitaciones**

- **Art. 7.** Las faltas éticas **prescriben a los 2 años**.
- **Art. 8 — Composición del Tribunal.** Tiene dos partes:
  - un **Juez unipersonal**, que **recibe la causa** y la prueba ofrecida, y la **desestima o la eleva** a juicio;
  - un **Tribunal Colegiado de 3 miembros** por distrito, más 2 suplentes, que recibe la prueba y **dicta sentencia**.
- **El procedimiento:**
  - la denuncia se presenta **por escrito**;
  - se da **traslado al denunciado por 7 días**; si no comparece, se le nombra un **defensor de oficio**;
  - hay **30 días** de prueba;
  - la **sentencia** se dicta en 15 días;
  - la causa **caduca** si pasan 6 meses sin movimiento.
- **Art. 37.** Prevé las mismas cuatro sanciones, con una tabla que relaciona **cada inciso del art. 6** con su sanción. Por ejemplo, una condena penal se sanciona con suspensión.
- **Art. 38 — Apelación.** Se apela en **10 días ante la Cámara**, y **sólo puede apelar el denunciado**.

Contradicción entre normas. La **ley (art. 19)** dice que la multa y la suspensión se apelan en **5 días ante la Corte Suprema provincial**. El Código dice 10 días ante la Cámara. Por la regla de la norma específica, conviene responder con el **Código** y mencionar la diferencia.

4.7 Casos

Un ingeniero en sistemas firma una auditoría que no hizo, y el cliente pierde la facturación de un mes.

- **En lo civil:** es responsabilidad **contractual**. Se dan los cuatro presupuestos:
  - antijuridicidad sin justificación;
  - **culpa por negligencia**, valorada con rigor porque es profesional y no comprometió un resultado (art. 1768);
  - nexo causal;
  - daño **emergente** y **lucro cesante**.

- **En lo ético:** viola el Código, art. 6, profesión, inciso c: autorizó lo que no revisó. Es la causal e) del art. 22 del Estatuto. Corresponde **apercibimiento o multa**.

Un matriculado le presta la firma a un técnico sin título para que presente un proyecto ante la municipalidad. Viola el **art. 5 del Estatuto**, que prohíbe ceder la firma, y el **art. 6 del Código**, porque autorizó un trabajo ajeno. A su vez, el técnico **ejerce sin matrícula**: el Colegio tiene que combatir el ejercicio ilegal.

¿Tiene que matricularse un ingeniero en sistemas que trabaja en relación de dependencia en un banco? Sí. El art. 4 del Estatuto define el ejercicio profesional como libre **o en relación de dependencia**, y el art. 10 obliga a matricularse a quienes trabajan en dependencia.

5. Preguntas de la guía de lectura — Unidad 5

Todas las preguntas de la guía de lectura de derecho laboral, en el orden de la cátedra, respondidas como para el escrito. El desarrollo está en el capítulo 3.

Bloque 1 — Régimen legal y contrato de trabajo

1a) ¿Qué se entiende por trabajo para el derecho del trabajo y qué características debe reunir para quedar dentro de la relación dependiente?

Es la actividad **lícita** que una persona presta **a otra**, que tiene la facultad de **dirigirla**, **a cambio de una remuneración** (art. 4 LCT). Para que entre en la relación laboral tiene que ser prestada **en relación de dependencia**: personal, por cuenta y riesgo ajenos y bajo las directivas del empleador. Con la Ley 27.802 se la define primero como una relación de **intercambio con fin económico**, y el concepto de dependencia se volvió más restrictivo.

1b) ¿Qué actividades quedan fuera de la relación laboral dependiente?

- El **trabajo benévolo**: gratuito y sin beneficio propio.
- El **trabajo familiar**: entre cónyuges, entre padres e hijos bajo responsabilidad parental, o de hijos convivientes.
- El **trabajo autónomo**: por cuenta y riesgo propios.
- Con la reforma, también los **servicios profesionales con facturación**, las **contrataciones civiles o comerciales** y algunas formas de **trabajo en plataformas**.
- El art. 2 excluye además a ciertos empleados públicos, al personal de casas particulares y a los trabajadores agrarios, que tienen su propio régimen.

1c) ¿Qué es la relación de dependencia y cuáles son las tres formas de subordinación?

Es la situación de quien presta servicios en una **organización ajena**, bajo las directivas del empleador y **sin asumir el riesgo**. La subordinación puede ser de tres formas:

- **Técnica**: el trabajador adecua su tarea a los métodos y sistemas del empleador, incluso tecnológicos.
- **Económica**: pone su fuerza de trabajo a disposición a cambio de un sueldo y no corre el riesgo empresario.
- **Jurídica**: el empleador puede dirigir, controlar y ejercer poder disciplinario.

1d) ¿Qué diferencia hay entre contrato de trabajo y relación de trabajo?

El **contrato** (art. 21) es el acuerdo por el que una persona humana se obliga a prestar servicios bajo dependencia a cambio de una remuneración: es la **fuente jurídica** del vínculo. La **relación** (art. 22) es la **prestación efectiva** de esos servicios, es decir, el contrato en ejecución.

1e) ¿Cuáles son los elementos esenciales del contrato y qué finalidad persigue cada parte?

Son tres:

- los **sujetos**: trabajador y empleador;
- el **objeto**: una prestación **personal e infungible**, lícita y determinada;
- la **causa**.

La causa es la finalidad de cada parte: para el trabajador, **cobrar una remuneración**; para el empleador, **recibir la prestación y apropiarse de su resultado**.

1f) ¿Quiénes son trabajador y empleador? ¿Qué diferencia hay entre trabajador dependiente y autónomo?

- **Trabajador** (art. 25): la **persona humana** que presta servicios en las condiciones de los arts. 21 y 22. Su prestación es personal.
- **Empleador** (art. 26): la persona humana o jurídica, o un conjunto de ellas aunque no tenga personalidad jurídica, que **requiere sus servicios**. Organiza, dirige, controla y disciplina.

El **dependiente** trabaja bajo las órdenes y el riesgo de otro. El **autónomo**, por su cuenta y riesgo.

Bloque 2 — Derechos y obligaciones de las partes

2a) ¿Cuáles son los principales deberes del empleador respecto de la remuneración y la ocupación efectiva?

- **Remuneración:** pagarla en tiempo, porque tiene **carácter alimentario**, y como mínimo el **SMVM** o el salario de convenio. La parte en especie no puede superar el **20 %**.
- **Ocupación efectiva:** darle al trabajador tareas **reales y adecuadas a su categoría**. No alcanza con pagarle y no darle trabajo.

2b) ¿Cuáles son las principales facultades del empleador?

- **Organización:** decide tareas, métodos, tiempo y lugar del trabajo.
- **Reglamentaria:** dicta reglamentos internos.
- **Dirección:** da órdenes.
- **Control:** respetando la dignidad, la intimidad y los datos personales del trabajador.
- **Disciplinaria:** sanciona con **contemporaneidad, proporcionalidad y sin doble sanción**.
- **Ius variandi:** modifica condiciones no esenciales.

2c) ¿Cuáles son los principales deberes del trabajador?

- **Obediencia** a las órdenes legítimas.
- **Diligencia y colaboración**: puntualidad y asistencia.
- **Fidelidad** y buena fe.
- **Reserva** de la información confidencial.
- **Custodia** de las herramientas.
- **Responder por daños** causados con dolo o culpa grave.

- **No concurrencia**: no competir deslealmente.
- **Auxilio** ante un peligro grave.

2d) ¿Cuáles son los principales derechos del trabajador?

- Cobrar la remuneración.
- Que las facultades del empleador respeten su **dignidad**, su patrimonio y su salud.
- **Ocupación efectiva**.
- Que se hagan los **aportes** y le entreguen los certificados.
- **Formación** profesional.
- **Igualdad de trato** y no discriminación.
- Protección de sus **invenciones**.
- Libertad de expresión e **intimidad**.

2e) ¿Qué establece el apunte sobre invenciones, descubrimientos y software del trabajador?

Art. 82 de la LCT:

- Las invenciones **personales** son del trabajador, aunque haya usado instrumentos ajenos.
- Son del **empleador** si derivan de los **procedimientos, métodos o instalaciones** de la empresa, o si el trabajador fue **contratado con ese objeto**.

Para el software rige además el **art. 4 inc. d de la Ley 11.723**: el empleador es titular del programa que produjo un dependiente **contratado para programar**, salvo pacto en contrario.

Por lo tanto:

- si el software se hace **fuera** del contrato de trabajo, es del **trabajador**;
- si se hace **para lo que lo contrataron**, o **deriva de los métodos de la empresa**, es del **empleador**.

2f) ¿Qué es el ius variandi, qué puede modificar el empleador y cuáles son sus límites?

Es la facultad de cambiar la **forma y modalidades** de la prestación (art. 66, reformado).

- **Qué puede cambiar:** aspectos **no esenciales**, como la distribución del horario, el lugar de trabajo o la modalidad.
- **Límites:**
  - no puede **alterar modalidades esenciales**, salvo con consentimiento del trabajador;
  - no puede causar **perjuicio material**, como bajar el sueldo o aumentar los gastos de viaje;
  - no puede usarlo **como sanción** (art. 69).
- **Si se excede:** el trabajador **intima** y, si el empleador no lo deja sin efecto, se considera en **despido indirecto**.

Bloque 3 — Modalidades y jornada

3a) ¿Cuál es la modalidad típica y cuáles son las de duración determinada?

La típica es el contrato **por tiempo indeterminado**: dura hasta que el trabajador se jubila. Las de duración determinada son excepciones: **plazo fijo**, **temporada** y **eventual**. El apunte también explica el contrato a **tiempo parcial**.

3b) ¿Qué características tienen el plazo fijo, la temporada y el eventual?

- **Plazo fijo:** plazo cierto, **por escrito**, **máximo 5 años** y con **causas objetivas** que lo justifiquen. La reforma limitó la indemnización por romperlo antes de tiempo.
- **Temporada:** tareas del giro normal que se cumplen **solo en ciertas épocas del año** y se repiten cada ciclo. La relación es **permanente** aunque la prestación sea discontinua.
- **Eventual:** cubre necesidades **transitorias o extraordinarias**, sin fecha de fin previsible. En una suplencia hay que indicar a quién se reemplaza.

3c) ¿Qué es el período de prueba, cuánto dura y qué derechos hay durante él?

Es el lapso inicial del contrato por tiempo indeterminado (art. 92 bis) en el que **cualquiera de las partes puede terminar el vínculo sin causa y sin indemnización por antigüedad**.

Duración, según la cantidad de trabajadores de la empresa:

Trabajadores	Período de prueba
Hasta 5	**1 año**
De 6 a 100	**8 meses**
Más de 100	**6 meses**

Durante ese período:

- rigen **todos los derechos**, incluidos los sindicales;
- se pagan **aportes**;
- hay cobertura por accidentes y enfermedades;
- el tiempo **cuenta como antigüedad**.

Reglas sobre su uso:

- no se puede usar dos veces con el mismo trabajador;
- **si no se registra al trabajador desde el inicio, el empleador pierde el período de prueba**.

3d) ¿Qué es la jornada y cuáles son los límites de la normal, la nocturna y la insalubre?

Es todo el tiempo en que el trabajador está **a disposición** del empleador (art. 197). El viaje no cuenta.

Jornada	Horario	Límite
Normal (diurna)	6 a 21 h	**8 horas diarias o 48 semanales**
Nocturna	21 a 6 h	**7 horas**. Si es mixta, se reducen 8 minutos por cada hora nocturna
Insalubre	—	**6 horas diarias y 36 semanales**. Solo existe si la declara la autoridad administrativa

La nocturna y la insalubre se pagan igual que una jornada de 8 horas.

3e) ¿Qué son las horas extraordinarias, cuándo pueden exigirse y qué recargo tienen?

Son las que superan la jornada máxima legal o convencional.

- **¿Son obligatorias?** No (art. 203), salvo por **fuerza mayor** o por **exigencias excepcionales** de la economía o de la empresa. En este último caso el trabajador puede negarse si prueba un perjuicio.

- **Recargo** (art. 201):
  - **50 %** en días hábiles;
  - **100 %** los sábados después de las 13, los domingos y los feriados.

3f) ¿Qué es el banco de horas y qué límites deben respetarse?

Es un mecanismo de **compensación horaria** que incorporó la Ley 27.802. El exceso de horas se compensa después con menos jornada, francos o descansos, en lugar de pagarlo como horas extra. **No elimina** los topes de jornada ni los descansos mínimos, y hay que seguir respetando las normas de higiene y seguridad.

Bloque 4 — Vacaciones, licencias y enfermedades

4a) ¿Qué finalidad tienen las vacaciones, qué requisito piden y cómo varía su duración?

Son un descanso anual **obligatorio, pago e irrenunciable** para que el trabajador se recupere (art. 14 bis de la Constitución). Para tenerlas completas hay que haber trabajado **al menos la mitad de los días hábiles** del año.

Duración según la antigüedad:

Antigüedad	Vacaciones
Hasta 5 años	**14 días**
Más de 5 y hasta 10	**21 días**
Más de 10 y hasta 20	**28 días**
Más de 20	**35 días**

Con la reforma, pueden **fraccionarse** en tramos de al menos 7 días.

4b) ¿Qué es una enfermedad o accidente inculpable y qué requisitos debe reunir?

Es toda alteración de la salud que **impide trabajar** y que **no tiene relación con el trabajo** (art. 208). Las enfermedades vinculadas al trabajo se rigen por la Ley de Riesgos del Trabajo 24.557.

Requisitos:

- que sea **inculpable**;
- que sea **incapacitante**;
- que se manifieste **durante la relación laboral**.

4c) ¿Qué obligaciones tiene el trabajador y qué cambió la Ley 27.802?

- **Aviso:** debe avisar la enfermedad y dónde se encuentra **en la primera jornada de ausencia** (art. 209). Con la reforma, si no avisa a tiempo, tiene que probar la enfermedad **y que no pudo avisar**.
- **Certificado médico** (art. 210, reformado): debe tener **diagnóstico, tratamiento y días de reposo**, y estar firmado **digitalmente** por un profesional habilitado.
- **Control médico:** el empleador puede controlar. Si su médico no coincide con el certificado, se resuelve con una **junta médica oficial** o un instituto de solvencia técnica, **a costa del empleador**.

Bloque 5 — Remuneración y suspensión

5a) ¿Qué se entiende por remuneración?

Es la **contraprestación** que recibe el trabajador por el contrato de trabajo (art. 103). Nunca puede ser menor al **SMVM**. Se debe por **poner la fuerza de trabajo a disposición**, aunque en algunos casos no se trabaje.

5b) ¿Qué diferencia hay entre conceptos remunerativos y no remunerativos?

- Los **remunerativos** integran el sueldo: generan **aportes y contribuciones** y cuentan para el SAC, las vacaciones y las indemnizaciones. Ejemplos: comisiones, horas extra, premios, SAC y vacaciones gozadas.
- Los **no remunerativos** no lo integran. Ejemplos: viáticos con comprobante, indemnizaciones, **beneficios sociales** (comedor, reintegros médicos, guardería) y, desde la reforma, las **propinas** aunque sean habituales.

No alcanza con llamar "no remunerativa" a una suma: lo decide la ley.

5c) ¿Qué es la suspensión del contrato y cuáles son sus causas?

Es la **interrupción transitoria** de algunas obligaciones, mientras el contrato **sigue vigente**.

Causas:

- enfermedad o accidente inculpable;
- cargos gremiales;
- causas **económicas** (falta de trabajo o fuerza mayor);
- causas **disciplinarias**;
- suspensión **preventiva**;
- licencia por maternidad;
- excedencia.

Toda suspensión debe tener **justa causa, plazo fijo y notificación por escrito** (art. 218).

Topes por año:

Causa	Tope
Económica	**30 días**
Disciplinaria	**30 días**
Fuerza mayor	**75 días**
Todas juntas	**90 días**

5d) ¿Qué es el preaviso?

Es la obligación **bilateral** de avisar con anticipación que se termina el contrato.

Quién avisa	Plazo
Trabajador	**15 días**
Empleador, con antigüedad de hasta 5 años	**1 mes**
Empleador, con más de 5 años	**2 meses**

Si se omite, se paga la **indemnización sustitutiva**. Si el despido no cae a fin de mes, se paga además la **integración del mes de despido**.

5e) ¿Cuáles son las formas de extinción y qué indemnizaciones pueden corresponder?

Formas de extinción:

- **despido con causa**, **sin causa** o **indirecto**;
- **renuncia** o **abandono** del trabajo;
- **mutuo acuerdo**;
- **vencimiento del plazo**;
- incapacidad, jubilación o muerte;
- quiebra o fuerza mayor.

Indemnizaciones que pueden corresponder:

- **por antigüedad**: un mes por año o fracción mayor de 3 meses, con un mínimo de un mes;
- **sustitutiva de preaviso**;
- **integración del mes** de despido.

Además, siempre se pagan los días trabajados, el **SAC proporcional** y las **vacaciones proporcionales**.

6. Preguntas guía del Colegio — Unidad 6

Las preguntas guía de la cátedra para las tres normas del Colegio, respondidas. El desarrollo está en el capítulo 4. Recordar la regla: donde la ley y el Estatuto se repiten, **vale el Estatuto**.

Ley 11.291

1) ¿Qué carácter tiene el Colegio?

Es una persona jurídica de **derecho privado en ejercicio de funciones públicas** (art. 1).

2) ¿Cómo se divide a los efectos de su funcionamiento?

En dos **Colegios de Distrito** (art. 2):

- el **Distrito I**, con sede en **Santa Fe**;
- el **Distrito II**, con sede en **Rosario**.

3) ¿Por qué normativa se rige?

Por la **ley 11.291** y su reglamentación, el **Estatuto**, el **Reglamento Interno** y el **Código de Ética Profesional**, además de las resoluciones y acuerdos de sus órganos (art. 3).

4) ¿Cuáles son sus finalidades y atribuciones?

Están en el art. 4, que no es taxativo. Las principales:

- controlar el **ejercicio de la profesión**;
- gobernar la **matrícula**;
- ejercer el **poder disciplinario**;
- velar porque **nadie ejerza sin autorización** y combatir el ejercicio ilegal;
- dar intervención al **Ministerio Fiscal** ante delitos;
- **representar** y defender a los colegiados;
- colaborar con el Estado en proyectos de ley;

- fomentar la investigación;
- recaudar las cuotas;
- actuar como **árbitro**;
- dictar sus reglamentos.

5) ¿Quiénes son las autoridades del Colegio?

Están en el art. 6:

- **A nivel provincial:** las **Asambleas** de matriculados, el **Directorio General** y el **Tribunal de Ética Profesional y Disciplina**.
- **En cada distrito:** las **Asambleas** de distrito, el **Directorio de Distrito**, con representantes de cada área de la ingeniería, y la **Comisión Revisora de Cuentas**.

Los cargos son **obligatorios**, salvo dispensa (art. 7).

6) ¿Qué es el Tribunal de Ética y qué atribuciones tiene?

Es el órgano con **potestad exclusiva y autónoma** para **investigar, conocer y juzgar**:

- las faltas en el ejercicio de la profesión;
- la inconducta que afecte el decoro;
- las violaciones a principios éticos.

Puede actuar **de oficio o a petición de parte** (art. 11).

Además, el procedimiento tiene estas garantías:

- nadie puede ser sancionado sin haber sido **citado a defenderse dentro de 7 días**;
- el fallo debe ser **fundado** y dictarse en **15 días hábiles**.

7) ¿Cuáles son las causales de sanción?

Las enumera el art. 18 de la ley y las repite el **art. 22 del Estatuto**:

- condena por **delito doloso**;
- incumplir la **ley o el Estatuto**;
- **negligencia reiterada o ineptitud manifiesta**;
- violar **incompatibilidades**;
- incumplir el **Código de Ética**;
- actos que **menoscaben la profesión**;
- actos contra el **honor y el decoro**;
- **inasistencias** a 3 sesiones seguidas o 5 alternadas, si se integra un órgano.

8) ¿Cómo se aplican las sanciones, cuáles son y se pueden apelar?

Se gradúan según la **falta, la reiteración y las circunstancias**. Según el **Estatuto, art. 23**, son:

- llamado de atención;
- apercibimiento privado o público;
- **multa de hasta 20 veces** el derecho de inscripción anual;
- **suspensión de hasta 3 años**.

Sí, se pueden apelar, pero las fuentes no coinciden en cómo:

- La **ley (art. 19)** dice **5 días ante la Corte Suprema** provincial, para la multa y la suspensión.
- El **Código (art. 38)** dice **10 días ante la Cámara**, y que solo puede apelar el denunciado.

9) ¿Qué es la matriculación y qué requisitos tiene?

Es el acto por el que el Colegio **habilita** a ejercer en la provincia. Requisitos (art. 21 de la ley y **art. 10 del Estatuto**):

- **domicilio** real, legal y profesional en la provincia;
- **título** de ingeniero especialista;
- no estar en causal de **cancelación**;
- pagar el **derecho de matriculación**.

El Estatuto agrega que **deben matricularse todos los que ejercen**, también en relación de dependencia o como empresarios. La reinscripción es **anual**.

Estatuto (Decreto 0601/99)

10) ¿Qué se considera ejercicio profesional y qué tareas comprende?

Toda actividad técnica, **pública o privada, libre o en relación de dependencia** (art. 4), que implique:

- **ofrecer, contratar o prestar servicios** de ingeniería;
- desempeñar **cargos o funciones** que los requieran;
- hacer **ensayos, tasaciones, docencia** o divulgación;
- **presentar** proyectos o informes ante autoridades.

11) ¿Qué implica el ejercicio profesional en cuanto a la actuación?

Que es **siempre personal**: está prohibido **ceder el uso del título o la firma** (art. 5).

12) ¿Qué requisitos hay al ejercer (arts. 6, 8 y 9) y qué se considera uso del título (art. 7)?

Requisitos:

- **Art. 6:** en todo trabajo se consignan **título, matrícula, firma y aclaración**.
- **Art. 8:** todo trabajo debe tener **al menos un profesional** matriculado.
- **Art. 9:** los trabajos se **visan o registran** en el Colegio y se pagan los **aportes** antes de presentarlos. El Colegio puede cobrárselos al comitente e inspeccionar obras.

Uso del título (art. 7): emplear términos, leyendas, insignias, emblemas o actos de los que **se pueda inferir que uno ejerce la profesión**. Lo determina el Colegio.

13) ¿Quiénes están inhabilitados para ejercer?

Según el art. 12:

- los **condenados** por causas de la actuación profesional, mientras dure la condena;
- los declarados **incapaces**;
- los **excluidos o suspendidos** por sanción disciplinaria en cualquier jurisdicción del país, mientras dure la sanción.

14) ¿Cuáles son las causas de cancelación o suspensión de la matrícula?

Según el art. 13:

- el **pedido** del propio colegiado;
- las **incompatibilidades**, mientras subsistan;
- una **enfermedad** que inhabilite temporariamente;
- las **sanciones**, mientras duren;
- estar en **proceso criminal** por hechos de la profesión, o haber sido penado por **delitos contra la propiedad**.

Para volver a matricularse hace falta **dictamen favorable del Tribunal** (art. 14).

15) ¿Cómo es la potestad disciplinaria del Tribunal de Ética (arts. 49, 54 y 55)?

- **Art. 49 — Composición:** es **un solo Tribunal** de **12 miembros**, 8 titulares y 4 suplentes, a razón de **4 titulares y 2 suplentes por distrito**. El mandato dura **2 años** y el presidente se elige cada año.
- **Art. 54 — Código de Ética:** el Tribunal lo elabora con la correlación entre faltas y sanciones. El Código debe garantizar:
  - el **debido proceso**;
  - una **acusación clara**;
  - la **defensa y la prueba**;
  - un **fallo fundado**;
  - una **instancia revisora**.

  Además, el Tribunal investiga con **autonomía**.
- **Art. 55 — Denuncias:** quien se crea perjudicado puede denunciar. El Tribunal puede llamar a **conciliación** o **rechazar de oficio** las denuncias improcedentes.

Código de Ética

16) ¿Qué cuestiones conoce y juzga el Tribunal de Ética?

Según el art. 2, conoce y juzga:

- las **faltas** cometidas en el ejercicio de la profesión;
- la **inconducta** que afecte su decoro;
- todo caso en que se haya **violado un principio de ética profesional**.

17) ¿Qué actos son contrarios a la ética, según el ámbito?

Están en el art. 6, que no es taxativo. Tres ejemplos de cada ámbito:

- **Para con la profesión:**
  - actuar contra la buena técnica o con negligencia, aun por orden del superior;
  - aceptar tareas que exceden las incumbencias del título;
  - firmar planos o informes que no hizo ni revisó.
- **Para con los colegas:**
  - usar trabajos ajenos sin consentimiento;
  - difamar colegas;
  - cobrar honorarios muy inferiores a los de plaza.
- **Para con los comitentes o empleadores:**

    - aceptar comisiones de proveedores o contratistas;
    - revelar datos reservados.
- **Para con el Colegio:**
    - no cumplir las normas de matriculación;
    - no acatar sus resoluciones;
    - difamar a sus directivos.

18) ¿Cómo está compuesto el Tribunal de Ética?

Según el art. 8, tiene dos partes:

- un **Juez unipersonal**, que **recibe la causa** y la prueba ofrecida, y la **desestima o la eleva** a juzgamiento;
- un **Tribunal Colegiado de 3 miembros** por cada distrito, más 2 suplentes, que recibe la prueba y **dicta sentencia**.